

Số: **61** /2022/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày **30** tháng **12** năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;*

*Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;*

*Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;*

*Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;*

*Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

### **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2023.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

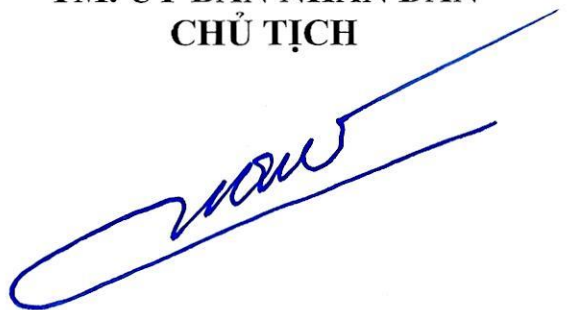
### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Tiến Dũng**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

### **QUY ĐỊNH**

**Điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số **61** /2022/QĐ-UBND ngày **30** /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

##### **1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

##### **2. Đối tượng áp dụng**

Công chức, viên chức được tiếp nhận và bổ nhiệm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

#### **Điều 2. Vị trí, chức trách**

1. Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Trưởng các phòng chuyên môn; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng, đơn vị để tham mưu giúp lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác chuyên môn theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; giúp Trưởng phòng, đơn vị theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị và

trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3. Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố gồm: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng, đơn vị để tham mưu giúp lãnh đạo UBND huyện, thành phố thực hiện công tác chuyên môn theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố gồm: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; giúp Trưởng phòng, đơn vị theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị, trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

### **Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn**

1. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét tiếp nhận và bổ nhiệm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thi tuyển các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh.

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm**

1. Về độ tuổi: Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác (60 tháng) trở lên tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



2. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ; có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật công chức, viên chức quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức; Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật): 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.

6. Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ liên tục trong 03 năm trở lên tính đến thời điểm được đề nghị bổ nhiệm.

8. Đối với những người được bổ nhiệm chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc tương đương ít nhất 02 năm trở lên. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

9. Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt: Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền hoặc qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo quy định tại Điều 1 của Quy định này (nếu có).

10. Đối với các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn quy định tại Điều này còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

## **Điều 5. Tiêu chuẩn chung**

### **1. Về chính trị tư tưởng**

Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.

### **2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật**

Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

### **3. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng**

a) Văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

b) Chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm hoặc lĩnh vực được phân công

c) Lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;



e) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

g) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện.

#### 4. Về năng lực và uy tín

Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

### **Điều 6. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường**

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

3. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

4. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); đang giữ chức vụ ít nhất 02 năm trở lên của một trong các chức vụ sau: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Trưởng phòng và tương đương các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận vào làm công chức đảm bảo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

## **Điều 7. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường**

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

3. Có thời gian công tác từ 04 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) trong ngành tài nguyên và môi trường (hoặc trong lĩnh vực được phân công, phụ trách có liên quan đến tài nguyên và môi trường) hoặc đang giữ chức vụ ít nhất 02 năm trở lên của một trong các chức vụ sau: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận vào làm công chức đảm bảo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

## **Điều 8. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện**

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

3. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

4. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); đang giữ chức vụ ít nhất 02 năm trở lên của một trong các chức vụ sau: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận vào làm công chức đảm bảo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



**Điều 9. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện**

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

3. Có thời gian công tác từ 04 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc trong lĩnh vực được phân công, phụ trách có liên quan đến tài nguyên và môi trường) hoặc đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận vào làm công chức đảm bảo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

**Điều 10. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý**

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
2. Đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.
3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.
4. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
6. Đối với trường hợp bổ nhiệm lại công chức, viên chức đã giữ chức vụ cấp trưởng 02 nhiệm kỳ liên tiếp ở một đơn vị thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

**Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp**

Đối với những công chức, viên chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định này thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện, bố trí cho công chức, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này.

**Điều 12. Tổ chức thực hiện**

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

---

